

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3947/2536

นาง รุ่งระวี เลิศวณิชพิ ศาล กับพวก
บริษัท ไทย พัฒนา ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93 (2)

เมื่อต้นฉบับใบอนุญาตชั้นรายนต์อยู่ในความครอบครองของ น.ซึ่งหลบหนีคดีอาญา จึงเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นชอบที่โจทก์ที่ 1 จะอ้างสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) จำเลยให้การรับว่า ได้รับประกันภัยรายนต์ของโจทก์ที่ 1 ไว้จริงแต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเพราะผู้ชั้นรายนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ชั้นรายนต์ได้ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบในข้อนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ได้ร่วมกันนำรายนต์ของโจทก์ที่ 1 ไปทำสัญญาประกันภัยแบบชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกต่อมาระหว่างระยะเวลาประกันภัย น.ได้ชั้นรายนต์คันดังกล่าวชนกับรายนต์ของบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกได้เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ที่ 1 และจำเลยเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 1 อ้างให้จำเลยดำเนินคดีแทนโจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์ต่อสู้คดีเองโดยเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นจำนวน

เงิน 30,000 บาท และโจทก์ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำนวน 211,920 บาท จึงขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 241,920 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จริง แต่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีใบอนุญาตให้ผู้ขับขี่รถยนต์โจทก์ทั้งสองไม่นำ น. ผู้ขับขี่รถยนต์ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่า น. ไม่ได้ประมาทอันเป็นการผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งมิได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยต่อสู้คดีในนามของโจทก์ที่ 1 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 211,920 บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของ น. เป็นเพียงสำเนาภาพถ่าย จำเลยได้ปฏิเสธไม่รับรองความถูกต้อง โจทก์ที่ 1 สามารถนำต้นฉบับมาได้ การที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังสำเนาดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบนั้นเมื่อปรากฏว่าต้นฉบับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของ น. ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้ว น. ได้หลบหนีเพราะเป็นฝ่ายผิดในคดีอาญา โจทก์ที่ 1 จึงอยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะนำต้นฉบับใบอนุญาตรถยนต์นั้นมาเป็นพยานเอกสารได้กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่ว่าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น ชอบที่โจทก์ที่ 1 จะอ้างสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่ว่ามาได้และชอบที่ศาลจะรับฟังสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารนั้นได้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) ส่วนที่จำเลยฎีกาในข้อต่อ
มาว่า ภาระในการพิสูจน์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของโจทก์ที่จะต้องนำเสนอให้เห็นอย่าง
แน่ชัดนั้นเห็นว่า จำเลยให้การรับว่า ได้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ไว้จริง แต่
จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันเพราะผู้ขับรถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับ
รถยนต์ได้ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัย ข้อ
อ้างดังกล่าวจำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างขึ้นในคำให้การ จึงมีหน้าที่นำเสนอในข้อนี้หาใช่
โจทก์ไม่ เมื่อจำเลยนำเสนอไม่สมข้อกล่าวอ้างจำเลยจึงไม่อาจชนะคดีได้

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เรingers ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ